MOODY'S LOCAL

Panamá

Escalas de calificación de Moody's Local Panamá

Fecha: Diciembre 2024

Símbolos de calificación crediticia

ESCALAS DE CALIFICACIÓN DE MOODY'S LOCAL PANAMÁ

Las calificaciones asignadas en las escalas de calificación de largo y corto plazo de Moody's Local Panamá son opiniones prospectivas sobre los riesgos crediticios relativos de las obligaciones financieras emitidas por empresas no financieras, instituciones financieras, instrumentos de financiamiento estructurado, vehículos de financiamiento de proyectos y entidades del sector público en Panamá. Una calificación de Moody's Local Panamá señala tanto la capacidad del emisor para obtener fondos suficientes para cumplir con sus obligaciones como su voluntad de pago.[1] Moody's Local Panamá define el riesgo crediticio como el riesgo derivado de la imposibilidad por parte de una entidad de cumplir con sus obligaciones financieras contractuales a su vencimiento y las pérdidas económicas estimadas en caso de incumplimiento o incapacidad. Especialmente en el extremo inferior de la escala de calificación, normalmente CCC o menos, las calificaciones suelen incluir consideraciones adicionales que reflejan la expectativa de Moody's Local de recuperación del principal e intereses, así como la incertidumbre en torno a esa expectativa

Las calificaciones de largo plazo son asignadas a emisores u obligaciones con un vencimiento inicial de un año o más y reflejan tanto la probabilidad de incumplimiento o deterioro de las obligaciones financieras contractuales como la pérdida económica esperada en caso de incumplimiento o deterioro. Las calificaciones de corto plazo son asignadas a obligaciones con un vencimiento inicial de 13 meses o menos y reflejan tanto la probabilidad de incumplimiento o deterioro de las obligaciones financieras contractuales como la pérdida económica esperada en caso de incumplimiento o deterioro.

[1] En algunos casos, el riesgo crediticio puede referirse a una de las partes que no sea el emisor, por ejemplo, un garante. Para conocer las calificaciones de emisor, ver la definición de calificaciones de emisor en este documento.

Moody's Local Panamá emite calificaciones de emisor y de instrumentos tanto de largo plazo como de corto plazo. Por lo general, las calificaciones están disponibles públicamente, pero también pueden asignarse calificaciones privadas y no publicadas.

Moody's Local Panamá distingue entre calificaciones de finanzas estructuradas y calificaciones fundamentales (es decir, calificaciones para empresas no financieras, instituciones financieras y entidades del sector público) agregando (sf) a todas las calificaciones de finanzas estructuradas. El indicador (sf) para las calificaciones de instrumentos de financiamiento estructurado señala que, de otro modo, los instrumentos de financiamiento estructurado y fundamentales con calificación similar podrían tener diferentes características de riesgo.

INDICE

Símbolos de calificación crediticia 1

Escalas de calificación de Moody's Local Panamá 1
Escala de calificación de corto plazo 5
Relación estándar entre las escalas de calificación de largo plazo y corto plazo 5
Obligaciones y emisores calificados en las escalas de largo y corto plazo 6

Otros servicios aprobados 7

Evaluaciones de la calidad del administrador de inversiones 7
Calificaciones Indicativas 7
Calificaciones de acciones 8
Evaluaciones de riesgo de mercado 8
Evaluaciones de fondos de renta variable 9
Calificaciones de fondos de renta fija 9
Opinión de segunda parte 10

Otros símbolos de calificación 11

Retirada (RET) 11
Sin calificación (NC) 11

Otras definiciones 11

Definición de incumplimiento 11
Definición de deterioro 12
Metodologías de calificación crediticia 13
Perspectivas de calificación 14
Revisiones de calificación 14
Confirmación de una calificación 14
Afirmación de una calificación 14
Condiciones de la calificadora de riesgo 14

Información de contacto con atención al cliente 16

ESCALA DE CALIFICACIÓN DE LARGO PLAZO Y CALIFICACIONES DE FORTALEZA FINANCIERA

Las calificaciones de largo plazo y las calificaciones de fortaleza financiera de Moody's Local Panamá son opiniones sobre la calidad crediticia relativa de los emisores y las obligaciones financieras dentro del país.

TABLA 1 Escala de calificación de largo plazo

CALIFICACIÓN	DEFINICIÓN
AAA.pa	Los emisores o emisiones calificados en AAA.pa cuentan con la calidad crediticia más fuerte en comparación con otros emisores y transacciones locales.
AA.pa	Los emisores o emisiones calificados en AA.pa cuentan con una calidad crediticia muy fuerte en comparación con otros emisores y transacciones locales.
A.pa	Los emisores o emisiones calificados en A.pa cuentan con una calidad crediticia por encima del promedio en comparación con otros emisores y transacciones locales.
BBB.pa	Los emisores o emisiones calificados en BBB.pa cuentan con una calidad crediticia promedio en comparación con otros emisores y transacciones locales.
BB.pa	Los emisores o emisiones calificados en BB.pa cuentan con una calidad crediticia por debajo del promedio en comparación con otros emisores y transacciones locales.
B.pa	Los emisores o emisiones calificados en B.pa cuentan con una calidad crediticia débil en comparación con otros emisores y transacciones locales y podrían estar próximos al incumplimiento, con fuertes perspectivas de recuperación.
CCC.pa	Los emisores o emisiones calificados en CCC.pa cuentan con una calidad crediticia muy débil en comparación con otros emisores y transacciones locales; y es posible que estén en incumplimiento o casi en incumplimiento, normalmente con perspectivas moderadas de recuperación.
CC.pa	Los emisores o emisiones calificados en CC.pa cuentan con una calidad crediticia extremadamente débil en comparación con otros emisores y transacciones locales; y suelen estar en incumplimiento, normalmente con bajas perspectivas de recuperación.
C.pa	Los emisores o emisiones calificados en C.pa cuentan con la calidad crediticia más débil en comparación con otros emisores y transacciones locales; y suelen estar en incumplimiento, con muy bajas perspectivas de recuperación.
E.pa	Los emisores o emisiones calificados en E.pa son entidades cuya calidad crediticia no puede evaluarse por falta de información financiera actualizada.

Nota: Moody's Local Panamá agrega los modificadores "+" y "-" a cada categoría de calificación genérica que va de AA a CCC. El modificador "+" indica que la obligación se ubica en el extremo superior de su categoría de calificación genérica; ningún modificador indica una calificación media; y el modificador "-" indica una calificación en el extremo inferior de la categoría de calificación genérica.

ESCALA DE CALIFICACIÓN DE CORTO PLAZO

Las calificaciones de corto plazo de Moody's Local Panamá son opiniones sobre la capacidad de los emisores en Panamá, en relación con otros emisores locales, para pagar obligaciones de deuda con un vencimiento inicial no superior a 13 meses.

Hay seis categorías de calificaciones de corto plazo en escala nacional, las cuales se definen a continuación.

TABLA 2 Escala de calificación de corto plazo

CALIFICACIÓN	DEFINICIÓN
ML A-1.pa	Los emisores calificados en ML A-1.pa tienen la mayor capacidad para pagar obligaciones de corto plazo en comparación con otras entidades y transacciones locales.
ML A-2.pa	Los emisores calificados en ML A-2.pa tienen una capacidad por encima del promedio para pagar obligaciones de corto plazo en comparación con otras entidades y transacciones locales.
ML A-3.pa	Los emisores calificados en ML A-3.pa tienen una capacidad promedio para pagar obligaciones de corto plazo en comparación con otras entidades y transacciones locales.
ML B.pa	Los emisores calificados en ML B.pa tienen una capacidad débil para pagar obligaciones de corto plazo en comparación con otras entidades y transacciones locales.
ML C.pa	Los emisores calificados en ML C.pa tienen la capacidad más débil para pagar obligaciones de corto plazo en comparación con otras entidades y transacciones locales, y pueden estar en incumplimiento.
ML E.pa	Los emisores calificados en ML E.pa son entidades cuya capacidad para pagar obligaciones de corto plazo no puede evaluarse por falta de información financiera actualizada.

Nota: Moody's Local Panamá agrega los modificadores "+" y "-" a cada categoría de calificación genérica que va de ML A-1.pa a ML A-3.pa. El modificador "+" indica que el perfil de liquidez de la entidad se ubica en el extremo superior de su categoría de calificación genérica de corto plazo; ningún modificador indica un perfil de liquidez medio; y el modificador "-" indica un perfil de liquidez en el extremo inferior de la categoría de calificación genérica de corto plazo.

RELACIÓN ESTÁNDAR ENTRE LAS ESCALAS DE CALIFICACIÓN DE LARGO PLAZO Y CORTO PLAZO

El siguiente cuadro muestra la relación entre las calificaciones de largo plazo y las diferentes calificaciones de corto plazo cuando esas calificaciones de largo plazo están disponibles para obligaciones no garantizadas.

Las calificaciones de corto plazo se basan en esta correspondencia cuando el emisor tiene una liquidez proporcional a su categoría de calificación de largo plazo o una liquidez más fuerte. Al asignar calificaciones de corto plazo, también suelen tomarse en cuenta las fuentes y los usos de la liquidez de un emisor durante los próximos 12-15 meses. En consecuencia, en algunos casos las calificaciones de corto plazo pueden asignarse en un nivel inferior al indicado por la relación estándar.

TABLA 3 Relación estándar entre las escalas de calificación de largo plazo y corto plazo

CALIFICACIÓN DE LARGO PLAZO	CALIFICACIÓN DE CORTO PLAZO
AAA.pa, AA+.pa, AA.pa, AA-.pa, A+.pa, A.pa	ML A-1.pa
A-.pa, BBB+.pa	ML A-2.pa
BBB.pa, BBB-.pa	ML A-3.pa
BB+.pa, BB.pa, BB-.pa, B+.pa, B.pa, B-.pa	ML B.pa
CCC+.pa, CCC.pa, CCC-.pa, CC.pa, C.pa	ML C.pa
E.pa	ML E.pa

Nota: Moody's Local Panamá agrega los modificadores "+" y "-" a la categoría de calificación de corto plazo que va de ML A-1.pa a ML A-3.pa. El modificador "+" indica que el perfil de liquidez de la entidad se ubica en el extremo superior de su categoría de calificación genérica de corto plazo; ningún modificador indica un perfil de liquidez medio; y el modificador "-" indica un perfil de liquidez en el extremo inferior de la categoría de calificación genérica de corto plazo.

OBLIGACIONES Y EMISORES CALIFICADOS EN LAS ESCALAS DE LARGO Y CORTO PLAZO

Calificaciones de depósitos bancarios

Las calificaciones de depósitos bancarios son opiniones sobre la capacidad de un banco para pagar puntualmente sus obligaciones de depósitos y también reflejan la pérdida económica esperada del incumplimiento.

Calificaciones de fortaleza financiera

Las calificaciones de fortaleza financiera de bancos, compañías financieras y aseguradoras son opiniones sobre su capacidad para efectuar el pago puntual de obligaciones, así como el pago de obligaciones contractuales con asegurados en el caso de las aseguradoras. Estas calificaciones también reflejan la pérdida financiera esperada en caso de incumplimiento.

Calificaciones de emisor

Las calificaciones de emisor son opiniones sobre la capacidad de las entidades para cumplir con las obligaciones de deuda sénior no garantizada y otras obligaciones similares. Las calificaciones de emisor incorporan cualquier apoyo externo significativo que se espera que beneficie a los acreedores no garantizados en general, pero no incorporan acuerdos de soporte (por ejemplo, garantías) que se apliquen solo a determinadas obligaciones financieras sénior no garantizadas.

Calificaciones del programa de deuda de mediano plazo y calificaciones de deuda

Moody's Local Panamá asigna calificaciones de deuda a los programas de deuda de mediano plazo (MTN, por sus siglas en inglés) y a los instrumentos de deuda bajo un programa (conocidos como emisiones). Las calificaciones a nivel del programa MTN tienen por objeto reflejar las calificaciones de las emisiones del programa con la prelación de pago especificada (por ejemplo, sénior o subordinada).

Otros servicios aprobados

EVALUACIONES DE LA CALIDAD DEL ADMINISTRADOR DE INVERSIONES

Las evaluaciones de la calidad de los administradores de inversiones (MQ, por sus siglas en inglés) de Moody's Local Panamá son opiniones prospectivas sobre la experiencia relativa en materia de inversiones y la calidad de la administración de los administradores de activos. Las evaluaciones MQ de Moody's Local Panamá brindan información general sobre la calidad de un administrador de activos, incluyendo la forma en que administra sus productos de inversión y presta servicios a su cartera de clientes.

Las evaluaciones MQ no reflejan la capacidad de un administrador de activos para pagar obligaciones financieras o cumplir con obligaciones financieras contraídas contractualmente, ya sea por su propio derecho o adquiridas mediante la gestión activa de los portafolios. Las evaluaciones tampoco tienen por objeto analizar el rendimiento de un portafolio, de un fondo mutuo o de otro vehículo de inversión en términos de apreciación, volatilidad del valor neto de los activos o rendimiento.

A continuación se detallan las definiciones de las evaluaciones de la calidad del administrador de inversiones:

TABLA 4 Escala de evaluación de la calidad del administrador

EVALUACIÓN	DEFINICIÓN
MQ1.pa	Los administradores de inversión evaluados en MQ1.pa muestran excelentes características de administración.
MQ2.pa	Los administradores de inversión evaluados en MQ2.pa muestran muy buenas características de administración.
MQ3.pa	Los administradores de inversión evaluados en MQ3.pa muestran buenas características de administración.
MQ4.pa	Los administradores de inversión evaluados en MQ4.pa muestran características adecuadas de administración.
MQ5.pa	Los administradores de inversión evaluados en MQ5.pa muestran características débiles de administración.

CALIFICACIONES INDICATIVAS

Una calificación indicativa de Moody's es una opinión confidencial, no publicada, no monitoreada y de un momento específico sobre las calificaciones crediticias potenciales de un emisor o de una emisión de deuda propuesta por un emisor que contempla dicha emisión en una

fecha futura. Las calificaciones indicativas no son equivalentes a las calificaciones crediticias tradicionales de Moody's Local Panamá ni las representan. Sin embargo, las calificaciones indicativas se expresan en la escala de calificación tradicional de Moody's Local Panamá.

CALIFICACIONES DE ACCIONES

Las calificaciones de acciones son opiniones relacionadas con la capacidad de un emisor para generar efectivo, lo que normalmente ayudaría a mantener sus dividendos de acciones ordinarias, así como la liquidez de negociación de acciones en su mercado principal. Estas clasificaciones ordinales brindan información adicional para ayudar a los inversionistas en su proceso de toma de decisiones.

TABLA 5 Escala de calificación de acciones de Moody's Local Panamá

CALIFICACIÓN	DEFINICIÓN
1.pa	Los emisores presentan una combinación muy fuerte de flujo de efectivo y liquidez en el mercado para sus acciones, en comparación con otras acciones ordinarias en Panamá.
2.pa	Los emisores presentan una combinación fuerte de flujo de efectivo y liquidez en el mercado para sus acciones, en comparación con otras acciones ordinarias en Panamá.
3.pa	Los emisores presentan una combinación razonable de flujo de efectivo y liquidez en el mercado para sus acciones, en comparación con otras acciones ordinarias en Panamá.
4.pa	Los emisores presentan una combinación débil de flujo de efectivo y liquidez en el mercado para sus acciones, en comparación con otras acciones ordinarias en Panamá.
E.pa	El flujo de efectivo y la liquidez de los emisores en el mercado para sus acciones en comparación con otras acciones ordinarias en Panamá no puede evaluarse por falta de información actualizada.

EVALUACIONES DE RIESGO DE MERCADO

Las evaluaciones de riesgo de mercado (MRA, por sus siglas en inglés) de Moody's Local Panamá son opiniones sobre el grado relativo de volatilidad histórica del valor neto de los activos (NAV, por sus siglas en inglés) de un fondo calificado. Las MRA no pretenden considerar el desempeño prospectivo de los fondos con respecto a la apreciación o el rendimiento.

TABLA 6 Escala de evaluación de riesgo de mercado

EVALUACIÓN	DESCRIPCIÓN
MRA1.pa	Los fondos calificados en MRA1.pa tienen una sensibilidad muy baja a los cambios en las tasas de interés y otras condiciones del mercado.
MRA2.pa	Los fondos calificados en MRA2.pa tienen una sensibilidad baja a los cambios en las tasas de interés y otras condiciones del mercado.

MRA3.pa	Los fondos calificados en MRA3.pa tienen una sensibilidad moderada a los cambios en las tasas de interés y otras condiciones del mercado.
MRA4.pa	Los fondos calificados en MRA4.pa tienen una sensibilidad alta a los cambios en las tasas de interés y otras condiciones del mercado.

EVALUACIONES DE FONDOS DE RENTA VARIABLE

Las evaluaciones de fondos de renta variable de Moody's Local Panamá son opiniones sobre la calidad relativa de las inversiones de los fondos de inversión en Panamá que invierten principalmente en acciones ordinarias o en una combinación de acciones ordinarias e instrumentos de renta fija. Nuestra opinión sobre la calidad de las inversiones se basa normalmente en el desempeño histórico del fondo en relación con los fondos que emplean una estrategia de inversión similar, así como en la calidad del administrador del fondo. Estas evaluaciones no son opiniones sobre el futuro desempeño de un fondo con respecto a la apreciación de los activos, la volatilidad del valor neto de los activos o el rendimiento. No tienen como fin ser utilizadas para comparar fondos en el país donde siguen diferentes estrategias de inversión (por ejemplo, fondos mixtos vs. fondos de renta variable).

TABLA 7 Escala de evaluación de fondos de renta variable

EVALUACIÓN	DEFINICIÓN
EF-1.pa	Los fondos de renta variable evaluados en EF-1.pa tienen la calidad de inversión más alta en comparación con los fondos con una estrategia de inversión similar.
EF-2.pa	Los fondos de renta variable evaluados en EF-2.pa tienen una calidad de inversión alta en comparación con los fondos con una estrategia de inversión similar.
EF-3.pa	Los fondos de renta variable evaluados en EF-3.pa tienen una calidad de inversión moderada en comparación con los fondos con una estrategia de inversión similar.
EF-4.pa	Los fondos de renta variable evaluados en EF-4.pa tienen una calidad de inversión baja en comparación con los fondos con una estrategia de inversión similar.
EF-5.pa	Los fondos de renta variable evaluados en EF-5.pa tienen la calidad de inversión más baja en comparación con los fondos con una estrategia de inversión similar.

CALIFICACIONES DE FONDOS DE RENTA FIJA

Las calificaciones de fondos de renta fija son principalmente opiniones sobre la calidad crediticia promedio ponderada de las inversiones en fondos comunes de inversión y vehículos de inversión similares que invierten principalmente en obligaciones de renta fija. Quedan excluidos de la calificación otros riesgos, como el riesgo de liquidez, operativo, de tipo de interés, cambiario y cualquier otro riesgo de mercado. Las calificaciones de los fondos de renta fija específicamente no tienen en cuenta el desempeño histórico, actual o prospectivo de un fondo con respecto a la apreciación, la volatilidad del valor neto de los activos o el rendimiento, ni abordan la capacidad del fondo para cumplir sus obligaciones financieras.

TABLA 8 Escala de calificación de fondos de renta fija

CALIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN
AAAf.pa	Los fondos de renta fija calificados en AAAf.pa generalmente presentan activos con calidad crediticia más alta en comparación con los activos mantenidos por otros fondos de renta fija locales.
AAf.pa	Los fondos de renta fija calificados en AAf.pa generalmente presentan activos con alta calidad crediticia en comparación con los activos mantenidos por otros fondos de renta fija locales.
Af.pa	Los fondos de renta fija calificados en Af.pa generalmente presentan activos con una calidad crediticia por encima del promedio en comparación con los activos mantenidos por otros fondos de renta fija locales.
BBBf.pa	Los fondos de renta fija calificados en BBBf.pa generalmente presentan activos con una calidad crediticia promedio en comparación con los activos mantenidos por otros fondos de renta fija locales.
BBf.pa	Los fondos de renta fija calificados en BBf.pa generalmente presentan activos con una calidad crediticia por debajo del promedio en comparación con los activos mantenidos por otros fondos de renta fija locales.
Bf.pa	Los fondos de renta fija calificados en Bf.pa generalmente presentan activos con una calidad crediticia débil en comparación con los activos mantenidos por otros fondos de renta fija locales y que podrían estar en incumplimiento o próximos al incumplimiento, con fuertes perspectivas de recuperación.
CCCf.pa	Los fondos de renta fija calificados en CCCf.pa generalmente presentan activos con una calidad crediticia muy débil en comparación con los activos mantenidos por otros fondos de renta fija locales y que es posible que estén en incumplimiento o casi en incumplimiento, normalmente con perspectivas moderadas de recuperación.
CCf.pa	Los fondos de renta fija calificados en CCf.pa generalmente presentan activos con una calidad crediticia extremadamente débil en comparación con los activos mantenidos por otros fondos de renta fija locales y que suelen estar en incumplimiento, normalmente con bajas perspectivas de recuperación.
Cf.pa	Los fondos de renta fija calificados en Df.pa generalmente presentan activos con la calidad crediticia más débil de toda la escala en comparación con los activos mantenidos por otros fondos de renta fija locales y que suelen estar en incumplimiento, con muy bajas perspectivas de recuperación.
Ef.pa	Los fondos de deuda calificados en Ef.pa no cuentan con información actualizada para evaluar la calidad crediticia de sus activos.

Nota: Moody's Local Panamá agrega los modificadores "+" y "-" a cada categoría de calificación genérica que va de AA a CCC. El modificador "+" indica que el fondo se ubica en el extremo superior de su categoría de calificación genérica, ningún modificador indica una calificación media, y el modificador "-" indica una calificación en el extremo inferior de la categoría de calificación genérica.

OPINIÓN DE SEGUNDA PARTE

Indica la opinión de Moody's Local Panamá sobre la medida en que un instrumento o marco de financiamiento se alinea con los principios verdes, sociales o sostenibles. La opinión se expresa en una escala de dos puntos: alineado y no alineado.

Las opiniones de segunda parte (SPO, por sus siglas en inglés) y sus puntuaciones subyacentes reflejan análisis de un momento específico y pueden actualizarse a solicitud del cliente. Las SPO no son calificaciones crediticias y tienen como fin proporcionarles a los inversionistas una herramienta adicional para su propio análisis de inversiones.

TABLA 9 Opinión de segunda parte

EVALUACIÓN	DEFINICIÓN
Alineado	El instrumento o marco incorpora las prácticas requeridas por los principios de bonos verdes, sociales o vinculados a la sostenibilidad de la Asociación Internacional del Mercado de Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés), o los principios de préstamos verdes, sociales o vinculados a la sostenibilidad de la Asociación del Mercado de Préstamos (LMA, por sus siglas en inglés), y puede incorporar algunas de las prácticas recomendadas de la ICMA, pero no todas.
No Alineado	El instrumento o marco no incorpora todas las prácticas requeridas por los principios de bonos verdes, sociales o vinculados a la sostenibilidad de la ICMA, o los principios de préstamos verdes, sociales o vinculados a la sostenibilidad de la LMA, aunque algunas prácticas requeridas pueden incorporarse total o parcialmente.

Otros símbolos de calificación

RETIRADA (RET)

Cuando Moody's Local Panamá deja de calificar una obligación, se utiliza el símbolo RET.

SIN CALIFICACIÓN (NC)

El símbolo NC es asignado a emisores, obligaciones o programas sin calificación.

Otras definiciones

DEFINICIÓN DE INCUMPLIMIENTO

La definición de incumplimiento de Moody's Local Panamá se aplica únicamente a obligaciones de deuda o con características de deuda (por ejemplo, contratos de swap). Según la definición de Moody's Local Panamá, existen cuatro eventos que constituyen un incumplimiento de deuda:

- → Un pago no realizado o retrasos en el pago de intereses o principal establecidos por contrato (excepto pagos no realizados regularizados dentro de un período de gracia contractualmente permitido[2]), como se define en los contratos de crédito y en los contratos de emisión.
- → Una declaración de quiebra o administración judicial por parte del emisor de deuda o deudor que probablemente cause una falta de pago o retrasos de futuros pagos del servicio de la deuda contractualmente obligatorios.
- → La existencia de un canje de deuda forzoso cuando (i) un deudor ofrece a los acreedores una deuda nueva o reestructurada, o un nuevo paquete de instrumentos, efectivo o activos que representan una menor obligación financiera con relación al compromiso original de la

[2] Entre algunas clases de activos de financiamiento estructurado, los pagos programados no realizados imponen pérdidas significativas para los inversionistas, aunque esos pagos no estén establecidos por contrato. Por lo tanto, para los instrumentos de financiamiento estructurado, la práctica de Moody's Local Panamá es reconocer que existe un incumplimiento si el pago de una suma significativa de intereses no ha sido efectuado en 12 meses o más, o si el instrumento ha sufrido una pérdida importante (o depreciación) de principal. Si ese déficit de intereses o principal posteriormente se reduce por debajo del umbral de materialidad de 50 puntos base del balance original del instrumento, el incumplimiento habrá sido remediado.

obligación de deuda; y (ii) el canje tiene el efecto de permitir que el emisor evite un eventual incumplimiento de pago.

→ Un cambio en las condiciones de pago de un contrato de crédito o contrato de emisión impuesto por el soberano que resulte en una reducción de la obligación financiera, como una redenominación forzosa de la moneda (impuesta por el propio deudor o por su soberano) o un cambio forzoso en algún otro aspecto del compromiso original, tales como la indexación o el vencimiento.[3]

En la definición de incumplimiento se incluyen los canjes de deuda forzosos con el fin de capturar eventos de crédito en los que los emisores no logran efectivamente cumplir con sus obligaciones del servicio de la deuda, pero que de hecho no se declaran en quiebra ni incumplen con los pagos de principal o intereses. Moody's Local Panamá aplica un análisis fundamental en la evaluación sobre la probabilidad de futuro incumplimiento y considera varios indicadores en la evaluación de pérdida con relación al compromiso original, que puede incluir el rendimiento al vencimiento de la deuda que está siendo canjeada.

La definición de incumplimiento de Moody's Local Panamá no incluye los llamados "defaults técnicos", tales como apalancamiento máximo o violaciones mínimas de la cobertura de deuda, salvo que el deudor no subsane las violaciones y no cumpla con la resultante aceleración del vencimiento de la deuda, que puede ser necesaria. Para los instrumentos de financiamiento estructurado, los defaults técnicos (como la violación de una prueba de sobrecolateralización u otros eventos de incumplimiento determinados, de acuerdo con la documentación legal del emisor) o la falta de pago temporal de intereses (es decir, menos de 12 meses), en el caso de un instrumento cuyos términos permiten el diferimiento de esos pagos junto con las tasas de interés correspondientes antes de la fecha de vencimiento legal, no constituyen incumplimientos.

Asimismo, están excluidos los pagos de deudas de largo plazo que no son realizados debido a errores puramente técnicos o administrativos que (i) no están relacionados con la capacidad o voluntad de efectuar los pagos, y (ii) se regularizan en un plazo muy corto (por lo general, de 1 a 2 días hábiles luego de reconocer el problema técnico o administrativo). Por último, en raras ocasiones y sobre la base de determinados hechos y circunstancias, los pagos no realizados de los acuerdos financieros o demandas pueden ser excluidos si son el resultado de disputas legales sobre la validez de dichas alegaciones.

DEFINICIÓN DE DETERIORO

Un título pierde valor cuando los inversionistas reciben —o esperan recibir casi con total certeza— menos valor del que se esperaría si el deudor no estuviera experimentando dificultades financieras o si estuviera impedido de recibir los pagos por parte de un tercero, incluso si el contrato de emisión o acuerdo contractual no ofrece una solución genuina para el inversionista en presencia de eventos de este tipo, como el derecho a exigir que el deudor entre en proceso concursal.

[3] Además, a diferencia de un impuesto general sobre la riqueza financiera, la imposición de un impuesto por parte de un soberano sobre el pago de un cupón o de principal sobre una clase específica de instrumentos de deuda del gobierno (aun cuando sea de carácter retroactivo) representará un incumplimiento. La imposición fiscal de los títulos públicos representará un incumplimiento aun si la acción del gobierno estuviera motivada por la equidad u otras consideraciones, más que por la incapacidad o la falta de voluntad de pago.

La definición de deterioro de Moody's Local Panamá es aplicable a obligaciones de deuda o con características de deuda (por ejemplo, contratos de swap), además de acciones preferentes y otros títulos híbridos. Se considera que un título ha perdido valor cuando:

→ se ha producido alguno de los eventos que cumplen con la definición de incumplimiento (anteriormente detallada);

→ omisiones contractualmente permitidas del pago de dividendos, pagos de intereses o principal de acciones preferentes u otros instrumentos híbridos;[4]

→ depreciaciones (*write-downs*) o canjes forzosos con descuento (*impairment distressed exchanges*)[5] de acciones preferentes u otros instrumentos híbridos debido a problemas financieros en los que (i) la deuda principal de un inversionista es reducida de acuerdo con los términos del contrato de emisión u otro acuerdo vigente;[6] o (ii) un deudor ofrece a los inversionistas un título nuevo o reestructurado, o un nuevo paquete de títulos, efectivo o activos, y el canje tiene el efecto de permitir que el deudor evite una falta de pago contractualmente permitida, como se establece en el punto 2. anterior;[7]

→ bajas de calificación a CC o C, señalando la casi certera expectativa de un nivel significativo de pérdidas futuras.

El estado de deterioro de un título puede cambiar con el tiempo, ya que cambia de un estado de deterioro a otro de recuperación (por ejemplo, si los dividendos preferentes acumulados inicialmente diferidos se pagan en su totalidad) y posiblemente vuelva a su estado de deterioro.

METODOLOGÍAS DE CALIFICACIÓN CREDITICIA

Las metodologías de calificación crediticia describen el marco analítico que utiliza Moody's Local Panamá para asignar calificaciones. Las metodologías establecen los factores analíticos clave Moody's Local Panamá considera que son los determinantes más importantes del riesgo crediticio para un sector en particular. Las metodologías no abarcan de manera exhaustiva todos los factores reflejados en las calificaciones de Moody's Local Panamá, sino que establecen los factores cualitativos y cuantitativos clave que utilizan los comités de calificación para determinar las calificaciones. Con el fin de que el enfoque analítico de Moody's Local Panamá pueda ser accedido por terceros, todas las metodologías están disponibles públicamente.

---

[4] En este contexto, el ejercicio de una opción de pago en especie incluida en un título de deuda fundamental constituye un evento de deterioro. De manera similar a los eventos de incumplimiento, los eventos de deterioro excluyen lo siguiente: (i) falta de pago por motivos puramente técnicos o administrativos que no están relacionados con la capacidad o la voluntad de efectuar pagos; y (ii) se regularizan en un plazo muy corto (por lo general, de 1 a 2 días hábiles luego de reconocer el problema técnico o administrativo).

[5] Los canjes forzosos con descuento son similares a los canjes forzosos en *default* (*default distressed exchanges*), salvo que tengan el efecto de evitar un evento de deterioro, en lugar de un incumplimiento.

[6] Una vez producida una depreciación o *write-down*, es muy inusual que ocurra una recuperación total, en la cual los títulos recuperen sus valores originales; además, en la mayoría de los casos, un *write-down* de principal conduce a una pérdida inmediata y permanente de interés para los inversionistas, dado que disminuye el saldo contra el cual se calculan los intereses.

[7] Entre los ejemplos de estos deterioros se incluyen conversiones obligatorias de títulos de capital contingente a acciones comunes y *write-downs* obligatorios de otros títulos híbridos que son el resultado directo de las dificultades financieras del deudor.

PERSPECTIVAS DE CALIFICACIÓN

Una perspectiva de calificación asignada por Moody's Local Panamá es una opinión del probable rumbo de la calificación de un emisor en el mediano plazo. Al ser asignadas, las perspectivas de calificación se encuadran dentro de las cuatro categorías siguientes: positiva (POS), negativa (NEG), estable (EST) y en desarrollo (DES). Las perspectivas pueden ser asignadas a nivel del emisor o a nivel de la calificación. Las perspectivas de calificación no se asignan a financiamiento estructurado ni a fondos.

El símbolo REV (calificación en revisión) se utiliza cuando el emisor tiene una o más calificaciones en revisión para posible cambio y, por ende, la perspectiva designada queda invalidada. El símbolo RET (calificación retirada) indica que el emisor no tiene calificaciones vigentes a las cuales aplicar una perspectiva.

Una perspectiva estable indica una baja probabilidad de cambio de la calificación en el mediano plazo. Una perspectiva negativa, positiva o en desarrollo indica una mayor probabilidad de cambio de la calificación en el mediano plazo. Un comité de calificación que asigna una perspectiva estable, negativa, positiva o en desarrollo a la calificación de un emisor también expresa su convicción de que el perfil crediticio del emisor es consistente con el nivel de calificación correspondiente en aquel momento específico.

REVISIONES DE CALIFICACIÓN

Una revisión de calificación indica que una calificación está en revisión para posible cambio en el corto plazo. Una calificación puede ser colocada en revisión para el alza o para la baja. Una revisión puede concluir en un alza o una baja de calificación, o en una confirmación sin cambios en la calificación. Las calificaciones en revisión están en la "Lista de calificaciones en observación" o "En observación" de Moody's Local Panamá. Las calificaciones son colocadas en revisión cuando es posible que haya una acción de calificación en el corto plazo, pero se necesita más información o un mayor análisis para tomar una decisión respecto de la necesidad de un cambio de calificación o sobre la magnitud del posible cambio.

CONFIRMACIÓN DE UNA CALIFICACIÓN

Una confirmación es una declaración pública de que una revisión de calificación previamente anunciada se ha completado sin cambios en la calificación.

AFIRMACIÓN DE UNA CALIFICACIÓN

Una afirmación es una declaración pública de que la calificación crediticia vigente asignada a un emisor u obligación de deuda, que no está actualmente en revisión, sigue siendo adecuada. Generalmente se emite una afirmación para comunicar la opinión de Moody's Local Panamá en torno a que un desarrollo crediticio públicamente visible no tiene un impacto directo en una calificación pendiente.

CONDICIONES DE LA CALIFICADORA DE RIESGO

En determinadas ocasiones, las partes de una transacción optan por incluir cláusulas en los documentos de la transacción que establecen que una de las partes deberá obtener una declaración de una calificadora de riesgo de que ciertas acciones, eventos o modificaciones específicas a la estructura o a la documentación de la transacción no resultarán en una baja o retiro de la calificación vigente mantenida por la calificadora de riesgos. Moody's Local Panamá hace referencia a tal declaración como "RAC", el cual consiste en una carta u otra comunicación por escrito, como un comunicado de prensa, emitido por la calificadora tras la solicitud para que se asigne un RAC. La decisión de emitir un RAC queda totalmente a discreción de Moody's Local Panamá, y Moody's Local Panamá puede optar por no asignar un RAC, incluso si los documentos de la transacción así lo requieren. Cuando Moody's Local Panamá opta por emitir un RAC, dicha declaración refleja solamente la opinión de Moody's Local Panamá respecto de que la acción, el evento o la modificación en la estructura o la enmienda, de por sí y a partir de ese momento, no resultará en una baja, colocación en revisión para posible baja o retiro de la calificación vigente de la deuda asignada por Moody's Local Panamá. Un RAC no constituye una "confirmación" o "afirmación" de la calificación ni deberá interpretarse como "aprobación" o "consentimiento" del RAC en cuestión por parte de Moody's Local Panamá.

Información de contacto con atención al cliente

Moody's Local Panamá

Marbella Office Plaza, Piso 10

Torre Banistmo, Calle Aquilino de la Guardia Ciudad de Panamá

Panamá

Moodyslocal.com

© 2024 Moody's Corporation, Moody's Investors Service, Inc., Moody's Analytics, Inc. y/o sus licenciadores y filiales (conjuntamente "MOODY'S"). Todos los derechos reservados.

LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS EMITIDAS POR LAS FILIALES DE CALIFICACIÓN CREDITICIA DE MOODY'S CONSTITUYEN SUS OPINIONES ACTUALES RESPECTO AL RIESGO CREDITICIO FUTURO RELATIVO DE ENTIDADES, COMPROMISOS CREDITICIOS, O INSTRUMENTOS DE DEUDA O SIMILARES, Y LOS MATERIALES, PRODUCTOS, SERVICIOS E INFORMACIÓN PUBLICADA O DE CUALQUIER OTRA MANERA PUESTA A DISPOSICIÓN POR MOODY'S (COLECTIVAMENTE LOS "MATERIALES") PUEDEN INCLUIR DICHAS OPINIONES ACTUALES. MOODY'S DEFINE EL RIESGO CREDITICIO COMO EL RIESGO DERIVADO DE LA IMPOSIBILIDAD POR PARTE DE UNA ENTIDAD DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES FINANCIERAS CONTRACTUALES A SU VENCIMIENTO Y LAS PÉRDIDAS ECONÓMICAS ESTIMADAS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O INCAPACIDAD. CONSULTE LOS SIMBOLOS Y LAS DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN DE MOODY'S PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LOS TIPOS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CONTRACTUALES ENUNCIADAS POR LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE MOODY'S. LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS NO HACEN REFERENCIA A NINGÚN OTRO RIESGO, INCLUIDOS A MODO ENUNCIATIVO Y NO LIMITATIVO: RIESGO DE LIQUIDEZ, RIESGO RELATIVO AL VALOR DE MERCADO O VOLATILIDAD DE PRECIOS. LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS, EVALUACIONES NO CREDITICIAS ("EVALUACIONES") Y OTRAS OPINIONES INCLUIDAS EN LOS MATERIALES DE MOODY'S NO SON DECLARACIONES DE HECHOS ACTUALES O HISTÓRICOS. LOS MATERIALES DE MOODY'S PODRÁN INCLUIR ASIMISMO PREVISIONES BASADAS EN UN MODELO CUANTITATIVO DE RIESGO CREDITICIO Y OPINIONES O COMENTARIOS RELACIONADOS PUBLICADOS POR MOODY'S ANALYTICS, INC. Y/O SUS FILIALES. LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS, EVALUACIONES, OTRAS OPINIONES Y MATERIALES DE MOODY'S NO CONSTITUYEN NI PROPORCIONAN ASESORAMIENTO FINANCIERO O DE INVERSIÓN, Y LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS, EVALUACIONES Y OTRAS OPINIONES DE MOODY'S NO SON NI SUPONEN RECOMENDACIÓN ALGUNA PARA LA COMPRA, VENTA O MANTENIMIENTO DE TÍTULOS DE VALOR CONCRETOS. LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS, EVALUACIONES, OTRAS OPINIONES Y MATERIALES DE MOODY'S NO EMITEN OPINIÓN SOBRE LA IDONEIDAD DE UNA INVERSIÓN PARA UN INVERSOR CONCRETO. MOODY'S EMITE SUS CALIFICACIONES CREDITICIAS, EVALUACIONES Y OTRAS OPINIONES Y PUBLICA O DE CUALQUIER OTRA MANERA PONE A DISPOSICIÓN SUS MATERIALES EN LA CONFIANZA Y EN EL ENTENDIMIENTO DE QUE CADA INVERSOR LLEVARÁ A CABO, CON LA DEBIDA DILIGENCIA, SU PROPIO ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL TÍTULO DE VALOR QUE ESTÉ CONSIDERANDO COMPRAR, CONSERVAR O VENDER.

LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS, EVALUACIONES, OTRAS OPINIONES Y MATERIALES NO ESTÁN DESTINADAS PARA EL USO DE INVERSORES MINORISTAS Y SERÍA TEMERARIO E INAPROPIADO POR PARTE DE LOS INVERSORES MINORISTAS TENER EN CUENTA LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS, EVALUACIONES, OTRAS OPINIONES O LOS MATERIALES DE MOODY'S AL TOMAR CUALQUIER DECISIÓN EN MATERIA DE INVERSIÓN. EN CASO DE DUDA, DEBERÍA PONERSE EN CONTACTO CON SU ASESOR FINANCIERO U OTRO ASESOR PROFESIONAL.

TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ESTÁ PROTEGIDA POR LEY, INCLUIDA PERO NO LIMITADA A LA LEY DE DERECHOS DE AUTOR (COPYRIGHT), NO PUDIENDO PARTE ALGUNA DE DICHA INFORMACIÓN SER COPIADA O EN MODO ALGUNO REPRODUCIDA, RECOPILADA, TRANSMITIDA, TRANSFERIDA, DIFUNDIDA, REDISTRIBUIDA O REVENDIDA, NI ARCHIVADA PARA SU USO POSTERIOR CON ALGUNO DE DICHOS FINES, EN TODO O EN PARTE, EN FORMATO, MANERA O MEDIO ALGUNO POR NINGUNA PERSONA SIN EL PREVIO CONSENTIMIENTO ESCRITO DE MOODY'S. PARA MAYOR CLARIDAD, NINGUNA INFORMACIÓN CONTENIDA AQUÍ PUEDE SER UTILIZADA PARA DESARROLLAR, MEJORAR, ENTRENAR O REENTRENAR CUALQUIER PROGRAMA DE SOFTWARE O BASE DE DATOS, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER SOFTWARE DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, APRENDIZAJE AUTOMÁTICO O PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE NATURAL, ALGORITMO, METODOLOGÍA Y/O MODELO.

LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS, EVALUACIONES, OTRAS OPINIONES Y LOS MATERIALES DE MOODY'S NO ESTÁN DESTINADOS PARA SER UTILIZADOS POR NINGUNA PERSONA COMO UN REFERENTE, SEGÚN SE DEFINE DICHO TÉRMINO A EFECTOS REGULATORIOS, Y NO DEBEN SER UTILIZADOS EN MODO ALGUNO QUE PUDIERA DAR LUGAR A QUE SE LOS CONSIDERE COMO UN REFERENTE.

Toda la información incluida en el presente documento ha sido obtenida por MOODY'S a partir de fuentes que estima correctas y fiables. No obstante, debido a la posibilidad de error humano o mecánico, así como de otros factores, toda la información aquí contenida se proporciona "TAL Y COMO ESTÁ", sin garantía de ningún tipo. MOODY'S adopta todas las medidas necesarias para que la información que utiliza al asignar una calificación crediticia sea de suficiente calidad y de fuentes que Moody's considera fiables, incluidos, en su caso, terceros independientes. Sin embargo, Moody's no es una firma de auditoría y no puede en todos los casos verificar o validar de manera independiente la información recibida en el proceso de calificación crediticia o en la elaboración de los Materiales.

En la medida en que las leyes así lo permitan, MOODY's y sus directores, oficiales, empleados, agentes, representantes, licenciadores y proveedores declinan toda responsabilidad frente a cualesquier persona o entidad con relación a pérdidas o daños indirectos, especiales, derivados o accidentales de cualquier naturaleza, derivados de o relacionados con la información aquí contenida o el uso o imposibilidad de uso de dicha información, incluso cuando MOODY's o cualquiera de sus directores, oficiales, empleados, agentes, representantes, licenciadores o proveedores fuera advertido previamente de la posibilidad de dichas pérdidas o daños, incluido pero no limitado a: (a) lucro cesante presente o futuro o (b) cualquier pérdida o daño que surja cuando el instrumento financiero en cuestión no sea objeto de una calificación crediticia concreta otorgada por MOODY'S.

En la medida en que las leyes así lo permitan, MOODY's y sus directores, oficiales, empleados, agentes, representantes, licenciadores y proveedores exime de cualquier responsabilidad con respecto a pérdidas o daños directos o indemnizatorios causados a cualquier persona o entidad, incluido pero no limitado a, negligencia (pero excluyendo fraude, conducta dolosa o cualquier otro tipo de responsabilidad que, en aras de la claridad, no pueda ser excluida por ley), por parte de MOODY's o cualquiera de sus directores, oficiales, empleados, agentes, representantes, licenciadores o proveedores, o con respecto a toda contingencia dentro o fuera del control de cualquiera de los anteriores, derivada de o relacionada con la información aquí contenida o el uso o imposibilidad de uso de tal información.

MOODY'S NO OTORGA NI OFRECE GARANTÍA ALGUNA, EXPRESA O IMPLÍCITA, CON RESPECTO A LA PRECISIÓN, OPORTUNIDAD, EXHAUSTIVIDAD, COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO SOBRE CALIFICACIONES CREDITICIAS, EVALUACIONES Y DEMÁS OPINIONES O INFORMACIÓN.

Moody's Investors Service, Inc., agencia de calificación crediticia, subsidiaria de propiedad total de Moody's Corporation ("MCO"), informa por la presente que la mayoría de los emisores de títulos de deuda (incluidos bonos corporativos y municipales, obligaciones, notas y pagarés) y acciones preferentes calificados por Moody's Investors Service, Inc. han acordado, con anterioridad a la asignación de cualquier calificación, abonar a Moody's Investors Service, Inc. por sus servicios de opinión y calificación. MCO y Moody's Investors Service también mantienen políticas y procedimientos para garantizar la independencia de las calificaciones y los procesos de asignación de calificaciones crediticias de Moody's Investors Service,Inc. La información relativa a ciertas afiliaciones que pudieran existir entre directores de MCO y entidades calificadas, y entre entidades que tienen asignadas calificaciones crediticias de Moody's Investors Service y asimismo han notificado públicamente a la SEC que poseen una participación en MCO superior al 5%, se publica anualmente en www.moodys.com , bajo el capítulo de "Investor Relations – Corporate Governance – Charter Documents- Director and Shareholder Affiliation Policy" ["Relaciones con Inversores - Gestión Corporativa – Documentos Constitutivos - Política sobre Relaciones entre Directores y Accionistas"].

Moody's SF Japan K.K., Moody's Local AR Agente de Calificación de Riesgo S.A., Moody's Local BR Agência de Classificação de Risco LTDA, Moody's Local MX S.A. de C.V, I.C.V., Moody's Local PE Clasificadora de Riesgo S.A., y Moody's Local PA Calificadora de Riesgo S.A. (conjuntamente, las "Moody's Non-NRSRO CRAs", por sus siglas en ingles) son subsidiarias de agencias de calificación crediticia de propiedad total indirecta de MCO. Ninguna de las Moody's Non-NRSRO CRAs es una Organización Reconocida Nacionalmente como Organización Estadística de Calificación Crediticia.

Términos adicionales solo para Australia: Cualquier publicación en Australia de este documento se realiza conforme a la Licencia de Servicios Financieros en Australia de la filial de MOODY's, Moody's Investors Service Pty Limited ABN 61 003 399 657AFSL 336969 y/o Moody's Analytics Australia Pty Ltd ABN 94 105 136 972 AFSL 383569 (según corresponda). Este documento está destinado únicamente a "clientes mayoristas" según lo dispuesto en el artículo 761G de la Ley de Sociedades de 2001. Al acceder a este documento desde cualquier lugar dentro de Australia, usted declara ante MOODY'S ser un "cliente mayorista" o estar accediendo al mismo como un representante de aquél, así como que ni usted ni la entidad a la que representa divulgarán, directa o indirectamente, este documento ni su contenido a "clientes minoristas" según se desprende del artículo 761G de la Ley de Sociedades de 2001. Las calificaciones crediticias de MOODY'S son opiniones sobre la calidad crediticia de una obligación de deuda del emisor y no sobre los valores de capital del emisor ni ninguna otra forma de instrumento que se encuentre a disposición de clientes minoristas.

Términos adicionales solo para India: Las calificaciones crediticias, Evaluaciones, otras opiniones y Materiales de Moody's no están destinados a ser utilizados ni deben ser confiados por usuarios ubicados en India en relación con valores cotizados o propuestos para su cotización en bolsas de valores de la India.

Términos adicionales con respecto a las Opiniones de la Segunda Parte (según se define en los Símbolos y Definiciones de Calificación de Moody's Investors Service): Por favor notar que una Opinión de la Segunda Parte ("OSP") no es una "calificación crediticia". La emisión de OSPs no es una actividad regulada en muchas jurisdicciones, incluida Singapur.

JAPÓN: En Japón, el desarrollo y la provisión de OSPs se clasifican como "Negocios Secundarios", no como "Negocios de Calificación Crediticia", y no están sujetos a las regulaciones aplicables a los "Negocios de Calificación Crediticia" según la Ley de Instrumentos Financieros y la Ley de Intercambio de Japón y su regulación relevante. RPC: Cualquier OSP: (1) no constituye una Evaluación de Bonos Verdes de la RPC según se define en las leyes o regulaciones pertinentes de la RPC; (2) no puede incluirse en ninguna declaración de registro, circular de oferta, prospecto ni en ningún otro documento presentado a las autoridades regulatorias de la RPC ni utilizarse para cumplir con ningún requisito de divulgación regulatoria de la RPC; y (3) no puede utilizarse en la RPC para ningún propósito regulatorio ni para ningún otro propósito que no esté permitido por las leyes o regulaciones pertinentes de la RPC. Para los fines de este descargo de responsabilidad, "RPC" se refiere a la parte continental de la República Popular China, excluyendo Hong Kong, Macao y Taiwán.